

1501608-95.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Matheus confessou ter praticado o roubo na companhia de Luiz e de um terceiro que não quis identificar, afirmando que iriam receber quinhentos reais cada um. Ouvida em audiência, a vítima Ivonete discorreu sobre o roubo cometido por três indivíduos que lhe deram voz de assalto e a renderam, subtraindo-lhe o veículo e um celular. Submetidos a reconhecimento, a vítima ...

2º Ofício Criminal

Fls. _____

Campinas/SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215 - Jd. Santana

CEP: 13088-653 - Campinas - SP

Telefone: (19) 2101-3352 - E-mail: Campinas2cr@tjsp.jus.br

1501608-95.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501608-95.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DOMINGUES DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

LUIZ HENRIQUE DOMINGUES DE SOUZA, RG nº 64.493.216/SP e MATHEUS SANTOS DO PRADO, RG nº 53.991.827/SP, foram processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do CP, em razão dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 03.06.22

(fls. 01/02 e 84). Aos 14.05.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 61/63). Devidamente citados, foi apresentada resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 107, 109, 112 e 114). Em audiência, foram ouvidas a vítima e testemunha arroladas, bem como foram os réus interrogados. Encerrada a instrução, pelas partes nenhuma diligência foi requerida. Em sede de debates e alegações finais, o representante do Ministério Público opinou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto as Defesas formularam pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas e reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, auto de exibição/apreensão/entrega, boletim de ocorrência e oralidade (fls. 04, 19/24, 31/32, 46/48 e 51/53). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seus interrogatórios judiciais o réu Luiz limitou-se a negar o assalto, alegando que estava de carona no veículo, ao passo que o corréu Matheus confessou ter praticado o roubo na companhia de Luiz e de um terceiro que não quis identificar, afirmando que iriam receber quinhentos reais cada um. Ouvida em audiência, a vítima Ivonete discorreu sobre o roubo cometido por três indivíduos que lhe deram voz de assalto e a renderam, subtraindo-lhe o veículo e um celular. Submetidos a reconhecimento, a vítima reconheceu Matheus como sendo um dos assaltantes. Não reconheceu Luiz, mas ressaltou que não teve dúvidas quando o fez na delegacia. Também foi ouvido o policial militar que participou do flagrante e deteve os réus depois que eles, ao visualizarem a viatura, tentaram empreender fuga, mas acabaram colidindo o veículo subtraído em uma árvore. O celular da vítima estava em poder de um dos acusados. Na ocasião, ambos confessaram o assalto. Com eles no veículo havia um terceiro indivíduo que conseguiu fugir. Neste contexto, bem evidenciada se encontra a responsabilidade penal dos acusados pelo roubo que lhes é imputado, não havendo por que ignorar as declarações da vítima, que se revestem de sinceridade e os reconheceu seguramente em ambas as fases processuais, bem como do policial militar, que possui fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade, para quem ambos os réus confessaram o roubo no instante da abordagem. Embora não tenha reconhecido o acusado Luiz em audiência, a vítima ratificou o reconhecimento feito por ocasião do flagrante, quando os fatos ainda crepitavam. Por sinal, não há por que desprezar a confissão do corréu Matheus que, sem procurar se exculpar, delatou seu comparsa. A reforçar a prova da autoria em relação ao acusado Luiz existe o fato de que com ele também foi localizado o celular subtraído, conforme informou a testemunha Diogo em seu depoimento prestado no flagrante, conquanto não tenha se recordado com qual deles estava o aparelho quando depôs em audiência. Aliás, quando indagado sobre o celular durante seu interrogatório, o acusado Luiz alegou que o aparelho estava no bolso do "menino" que fugiu, o que não faz o menor sentido já que o celular foi devidamente apreendido e restituído à vítima. E sobre a validade dos reconhecimentos levados a efeito na polícia e em Juízo, confira-se: "Prova - Reconhecimento pessoal ou fotográfico - Meio probatório de inegável valor, podendo ser desconsiderado somente quando houver alguma circunstância que torne suspeita a identificação" (RT - 830/676). E, ainda: "O reconhecimento pessoal do acusado independe da formalização por auto específico, bastando que fique consignado no termo onde coligidos os relatos de vítimas e testemunhas" (RJDTACRIM/SP - nº 25/180). A majorante merece subsistir, porquanto eram três os assaltantes, os quais agiram em conjunto, inclusive com divisão de tarefas e com o firme propósito de roubar a vítima, desde o início da empreitada criminosa. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à dosagem da pena dos acusados que, por ser idêntica, será calculada apenas uma vez (CP, arts. 59 e 68): A) Pena-base: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea (Matheus) e menoridade relativa (Matheus e Luiz). Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal

(cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: o roubo foi cometido mediante concurso de pessoas, razão pela qual, nos termos do artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, elevo a pena em 1/3, resultando na reprimenda de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. D) Regime inicial de cumprimento de pena: fechado, por se tratar de delito cometido mediante grave ameaça à pessoa, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos dos acusados para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Nesse sentido: “O regime prisional fechado, no início, é o que melhor responde à natureza do roubo, crime gravíssimo, e à personalidade de quem o pratica, infensa à disciplina social e orientada para a delinquência violenta”. (TJ/SP - 5ª Câmara - Apel. Crim. nº 993.05.004339-8 - j. 27.04.09 - Rel. Des. Carlos Biasotti). E) Apelar em liberdade: os réus estiveram presos durante todo processo e assim deverão permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, mormente por se tratar de roubo, delito que põe em sobressalto a sociedade ordeira e cumpridora das leis. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)”. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 579/22 e: A) CONDENO O RÉU LUIZ HENRIQUE DOMINGUES DE SOUZA, RG nº 64.493.216/SP, a cumprir 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. B) CONDENO O RÉU MATHEUS SANTOS DO PRADO, RG nº 53.991.827/SP, a cumprir 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. Custas pelos réus no valor de 100 UFESPs, cada um, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15.

P.I.C.

Campinas, 13 de dezembro de 2022.

Abelardo de Azevedo Silveira
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA